

MENTORIA TITÃ · RETA FINAL



DIREITOS HUMANOS · DH RF 01

DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA

Uso proporcional da força · prevenção da tortura ·
responsabilidade do agente público

75 questões

66 reais

9 estilo Avalia

aula rápida

Objetivo: saber até onde o Estado pode usar a força, quando a atuação se torna abuso e quais deveres surgem diante de risco ou notícia de tortura. Conteúdo enxuto, aplicado à rotina policial e prisional.

MAPA DE PROVA

Três eixos. Quase toda pegadinha nasce da troca entre eles.

A segurança pública não suspende direitos humanos. Ela é exercida dentro deles: força legal e necessária, proibição absoluta da tortura e responsabilização quando há abuso.

75 questões

banco integral da aula.

66 reais

prioridade policial e penitenciária.

9 autorais

cobrem a lacuna de uso proporcional da força.

3 eixos

força · tortura · responsabilização.

TERMÔMETRO TITÃ

ALTÍSSIMA
tortura / integridade

ALTÍSSIMA
dever estatal

ALTÍSSIMA
uso da força

ALTA
custódia prisional

O QUE NÃO VAMOS EXPANDIR AQUI

Direitos do preso, assistências, Mandela/Bangkok e grupos vulneráveis terão aulas próprias. Aqui eles aparecem somente quando ajudam a resolver **uso da força, tortura ou responsabilização**.

TEMPO DE ESTUDO

20-25 min

Núcleo teórico até a p. 11. Depois: pegadinhas, simulado e revisão de 5 minutos.

IDEIA CENTRAL

Direitos humanos funcionam como limite e como dever de atuação.

DEVER DE RESPEITAR**NÃO VIOLAR**

O agente estatal não pode praticar diretamente violações: tortura, tratamento degradante, prisão arbitrária, força ilegal ou discriminação.

DEVER DE PROTEGER / GARANTIR**AGIR PARA EVITAR**

O Estado deve prevenir riscos, proteger pessoas sob sua custódia, investigar violações, responsabilizar os autores e assegurar reparação quando cabível.

Conceito que cai: obrigação negativa = abstenção estatal. Obrigação positiva = adoção de medidas concretas. A banca costuma errar ao afirmar que direitos humanos exigem apenas que o Estado “não faça”.

SEGURANÇA PÚBLICA × DIREITOS HUMANOS**LEGALIDADE**

Poder coercitivo só pode ser exercido para objetivo legítimo e dentro da lei.

DIGNIDADE

A condição de investigado, preso ou condenado não elimina a qualidade de pessoa.

CONTROLE

Uso inadequado da força e violações devem ser documentados, apurados e responsabilizados.

PEGADINHA

“Prevalência dos direitos humanos” é princípio das relações internacionais (CF, art. 4º), e não objetivo fundamental do art. 3º.

USO PROPORCIONAL DA FORÇA

Lei 13.060/2014: memorize o núcleo literal.

LEGALIDADE

Objetivo e meio devem ser juridicamente permitidos.

NECESSIDADE

Só usar força quando ela for necessária ao objetivo legítimo.

RAZOABILIDADE

Bom senso e adequação às circunstâncias concretas.

PROPORCIONALIDADE

Intensidade compatível com ameaça e objetivo.

Lei 13.060: órgãos de segurança devem priorizar instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que isso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos profissionais.

ATUALIZAÇÃO QUE PODE VIRAR QUESTÃO

Decreto 12.341/2024: amplia o quadro de princípios gerais do uso da força para **legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, responsabilização e não discriminação.**

COMO A BANCA TROCA

Se a questão perguntar **pela Lei 13.060**, pense no núcleo legalidade + necessidade + razoabilidade/proporcionalidade. Se perguntar **pelo Decreto 12.341**, há sete princípios, incluindo precaução, responsabilização e não discriminação.

USO DIFERENCIADO

Força não é primeira resposta. Arma de fogo é último recurso.

1

COMUNICAÇÃO

Priorizar comandos, diálogo e orientação quando viáveis.

2

NEGOCIAÇÃO

Buscar impedir escalada da violência.

3

MENOR INTENSIDADE

Recurso mais intenso só quando o anterior não for suficiente.

4

ARMA DE FOGO

Medida de último recurso.

DUAS PROIBIÇÕES LITERAIS QUE VALEM PONTO

PESSOA EM FUGA

Não é legítimo disparar contra pessoa **desarmada** ou que **não represente risco imediato de morte ou lesão** aos profissionais ou terceiros.

VEÍCULO QUE ROMPE BLOQUEIO

A mera desobediência ao bloqueio **não basta**. O uso de arma de fogo exige risco de morte ou lesão aos profissionais ou terceiros.

PEGADINHA

“Fugiu = pode atirar” e “rompeu bloqueio = pode atirar” são fórmulas erradas. A variável decisiva é o **risco imediato de morte ou lesão**.

MENOR POTENCIAL OFENSIVO

O conceito é simples; os efeitos depois do uso também caem.

Instrumento de menor potencial ofensivo: projetado especificamente para, com **baixa probabilidade de causar morte ou lesão permanente**, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas.

DEVER DO PODER PÚBLICO

Fornecer instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força. O Decreto 12.341/2024 ainda prevê, como diretriz, **no mínimo dois** instrumentos de menor potencial ofensivo por profissional em serviço.

HABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Arma de fogo e instrumento de menor potencial ofensivo devem ser usados por profissional habilitado. O Decreto prevê capacitação **anual** sobre uso da força.

SE HOUVER FERIMENTO OU MORTE

1 · SOCORRO

assistência e socorro médico imediatos aos feridos.



2 · COMUNICAÇÃO

família ou pessoa indicada deve ser informada.



3 · REGISTRO

relatório circunstanciado quando o uso da força resultar em ferimento ou morte.

POLÍCIA PENAL

No Decreto 12.341, ocorrências com arma de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo em **ambiente prisional** entram no dever formal de registro para monitoramento.

PREVENÇÃO DA TORTURA

A proibição é absoluta. Não existe “situação excepcional” que legitime.

TORTURA NÃO ADMITE EXCEÇÃO.

guerra

instabilidade interna

emergência pública

ordem superior

ameaça à segurança

CONVENÇÃO DA ONU CONTRA A TORTURA: NÚCLEO DO CONCEITO

1 · DOR / SOFRIMENTO

agudos, físicos ou mentais.

2 · INTENÇÃO

conduta intencional.

3 · FINALIDADEinformação/confissão,
castigo, intimidação/coação
ou discriminação.**4 · NEXO PÚBLICO**agente público, instigação,
consentimento ou
aquiescência.

Detalhe que cai: na Convenção, o envolvimento direto ou indireto de agente público faz parte do conceito. Já a **Lei brasileira 9.455/1997** é mais ampla e trata a tortura como crime comum, não exclusivo de agente público.

PEGADINHA

A banca mistura o conceito internacional com o tipo penal brasileiro. Leia sempre qual fonte normativa o enunciado está usando.

DEVERES DE PREVENÇÃO

Prevenir tortura é muito mais do que “não torturar”.

Dever estatal	O que significa na prova
Prevenir	adotar medidas legislativas, administrativas, judiciais e outras eficazes.
Capacitar	proibição da tortura deve integrar formação de policiais, custodiante, pessoal médico e demais envolvidos.
Revisar práticas	manter sob exame regras, métodos de interrogatório, custódia e tratamento.
Investigar	havendo motivos razoáveis, investigação pronta e imparcial.
Receber denúncia	a pessoa deve poder reclamar e ter o caso examinado; denunciante/testemunhas precisam de proteção.
Reparar	vítima tem direito a reparação justa e adequada e meios de reabilitação.

NON-REFOULEMENT

Não devolver / expulsar / extraditar: o Estado não pode enviar pessoa para outro Estado quando houver razões substanciais para crer que estará em perigo de ser submetida a tortura.

QUESTÕES REAIS

O banco repete dever de **investigar seriamente, de ofício e sem demora** e a ideia de que omissão estatal também pode gerar responsabilidade.

PONTE COM A LEI 9.455/1997

Só o que agrega ponto para esta aula.

CRIME COMUM

No Brasil, tortura **não é crime próprio de agente público**. Qualquer pessoa pode praticar as modalidades legais.

AGENTE PÚBLICO

Se o autor é agente público, há **aumento de pena**. A condição funcional agrava; não é requisito geral do crime.

OMISSÃO RELEVANTE

Quem tinha dever de **evitar ou apurar** e se omite responde na forma específica da lei.

EFEITO FUNCIONAL

A condenação acarreta perda do cargo, função ou emprego público e interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada.

Constitucional: tortura é crime **inafiançável** e insuscetível de **graça ou anistia**.

ATUALIZAÇÃO 2026

Lei 15.410/2026: incluiu modalidade de tortura consistente em submeter mulher, reiteradamente, a intenso sofrimento físico ou mental no contexto de violência doméstica e familiar.

NÃO CONFUNDA

Esta aula cobra **prevenção da tortura na atuação estatal**. Detalhamento completo dos tipos penais pertence à legislação penal; aqui ficam apenas os pontos de conexão com segurança pública.

RESPONSABILIDADE

Estado e agente público não são a mesma coisa.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO

No plano dos direitos humanos, o Estado pode responder por **ação ou omissão** quando seus órgãos falham em respeitar, proteger, prevenir, investigar ou reparar violações.

**RESPONSABILIDADE DO AGENTE**

O exercício da função **não gera imunidade**. Conduta abusiva pode produzir responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa, conforme o caso.

CADEIA DE RACIOCÍNIO**1. Risco ou violação**

ameaça, abuso, tortura ou força indevida.

2. Dever estatal

prevenir/proteger ou agir imediatamente.

3. Apuração

investigação séria, imparcial e efetiva.

4. Consequência

responsabilização + reparação, quando cabíveis.

ORDEM SUPERIOR

Não transforma tortura ou abuso manifesto em conduta lícita.

DEVIDO PROCESSO

Responsabilização pelo uso inadequado da força deve respeitar investigação, ampla defesa e contraditório.

BIZU 95+

Direitos humanos não protegem apenas “vítimas inocentes”. Mesmo quem praticou crime continua titular de direitos humanos; isso não elimina sua responsabilização penal.

APLICAÇÃO AO SISTEMA PRISIONAL

Na custódia, o dever de proteção é reforçado.

CUSTÓDIA

Quem está privado de liberdade fica sob controle estatal direto. Isso aumenta o dever de preservar vida e integridade.

DISCIPLINA

Sanção disciplinar e manutenção da ordem **não autorizam** tortura, castigo corporal ou tratamento degradante.

USO DA FORÇA

Deve ser excepcional, necessário, proporcional e documentado nos casos previstos.

MANDELA COMO PONTE - SEM ANTECIPAR A DH RF 03

Regra prática: a prisão restringe a liberdade, mas não elimina os demais direitos além do que decorre legitimamente da custódia. Segurança, disciplina e tratamento devem preservar a dignidade.

PROFISSIONAL DE SAÚDE

Situações que indiquem efeitos nocivos de sanção ou tratamento exigem comunicação adequada; o cuidado não pode ser instrumento punitivo.

SEPARAÇÃO E CONDIÇÕES

A organização prisional pode diferenciar categorias e necessidades sem que isso signifique discriminação ilícita.

RECORTE

Regras de Mandela, Bangkok, saúde, trabalho, alojamento e grupos vulneráveis serão aprofundados nas aulas específicas. Aqui o que interessa é a conexão com **integridade, força e prevenção de abuso**.

BIZU 95+

32 pegadinhas para a véspera

1. **Segurança pública:** não suspende direitos humanos.
2. **Respeitar:** dever negativo: o Estado não deve violar.
3. **Proteger/garantir:** dever positivo: prevenir, investigar, responsabilizar e reparar.
4. **Lei 13.060:** legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.
5. **Decreto 12.341:** acrescenta precaução, responsabilização e não discriminação ao quadro de princípios.
6. **Força:** não é primeira resposta automática.
7. **Comunicação/negociação:** devem ser priorizadas quando viáveis.
8. **Arma de fogo:** último recurso.
9. **Pessoa em fuga:** desarmada/sem risco imediato: disparo ilegítimo.
10. **Bloqueio policial:** romper bloqueio não basta; exige risco de morte ou lesão.
11. **Menor potencial ofensivo:** baixa probabilidade de morte/lesão permanente.
12. **Fornecimento:** é dever do poder público.
13. **Habilitação:** arma de fogo e IMPO devem ser usados por profissional habilitado.
14. **Ferimento:** socorro médico imediato.
15. **Comunicação:** família ou pessoa indicada também deve ser avisada.
16. **Relatório:** ferimento ou morte exige relatório circunstanciado no regime do Decreto 12.341.
17. **Ambiente prisional:** uso de arma de fogo/IMPO deve ser formalmente registrado para monitoramento.
18. **Tortura:** proibição absoluta.
19. **Guerra/emergência:** não justificam tortura.
20. **Ordem superior:** não justifica tortura.
21. **Convenção da ONU:** conceito envolve agente público, instigação, consentimento ou aquiescência.
22. **Lei 9.455:** tortura é crime comum no Brasil.
23. **Agente público:** condição aumenta a pena; não é requisito geral do crime.
24. **Omissão:** quem deve evitar/apurar e se omite pode responder.
25. **Non-refoulement:** não enviar pessoa a Estado com risco substancial de tortura.
26. **Investigação:** deve ser pronta, séria e imparcial.
27. **Estado:** pode responder por ação ou omissão.
28. **Agente:** função pública não cria imunidade.
29. **Preso:** continua titular de direitos humanos.
30. **Disciplina:** não autoriza castigo corporal ou tratamento degradante.
31. **2026:** Lei 15.410 criou nova modalidade de tortura no contexto de violência doméstica reiterada contra mulher.
32. **Matriz:** não confundir esta aula com Mandela/Bangkok e execução penal, que terão blocos próprios.

SIMULADO RELÂMPAGO

16 itens - faça em 6 minutos

Treino de revisão construído somente com os pontos de maior retorno da matriz e do banco.

01	Os direitos humanos impõem apenas deveres de abstenção ao Estado.	C / E
02	A Lei 13.060/2014 menciona legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade.	C / E
03	O Decreto 12.341/2024 inclui não discriminação entre os princípios gerais do uso da força.	C / E
04	A arma de fogo é medida de último recurso no uso diferenciado da força.	C / E
05	A fuga de pessoa desarmada, por si só, legitima disparo de arma de fogo.	C / E
06	Romper bloqueio policial sempre autoriza disparo contra o veículo.	C / E
07	Instrumento de menor potencial ofensivo deve ter baixa probabilidade de causar morte ou lesão permanente.	C / E
08	Ferimento decorrente do uso da força exige socorro médico, mas dispensa comunicação à família.	C / E
09	A tortura pode ser excepcionalmente admitida em estado de guerra.	C / E
10	Ordem superior pode justificar tortura se o agente estiver em serviço.	C / E
11	Na Convenção contra a Tortura, há elemento de envolvimento, instigação, consentimento ou aquiescência de agente público.	C / E
12	No direito brasileiro, somente agente público pode praticar o crime de tortura.	C / E
13	A omissão de quem tinha dever de evitar ou apurar tortura pode ser penalmente relevante.	C / E
14	O Estado pode ser responsabilizado por omissão na prevenção e investigação de violações.	C / E
15	Pessoa condenada por crime deixa de ser titular de direitos humanos.	C / E
16	No sistema prisional, disciplina e segurança devem ser compatíveis com integridade e dignidade.	C / E

META TITÃ

0-2 erros: ótimo. 3-4: reveja p. 4-10. 5+: volte especialmente para força proporcional, proibição absoluta da tortura e deveres positivos do Estado.

FECHAMENTO

Gabarito + revisão de 5 minutos

Item	Gab.	Chave
1	E	Há deveres negativos e positivos.
2	C	É o núcleo literal da Lei 13.060.
3	C	O Decreto traz sete princípios.
4	C	Arma de fogo = último recurso.
5	E	Sem risco imediato, disparo é ilegítimo.
6	E	A exceção exige risco de morte ou lesão.
7	C	É a definição legal.
8	E	Também se comunica à família/pessoa indicada.
9	E	A proibição é absoluta.
10	E	Ordem superior não justifica.
11	C	É elemento do conceito da Convenção.
12	E	A Lei 9.455 prevê crime comum.
13	C	A lei pune omissão de quem deve evitar/apurar.
14	C	A omissão estatal pode gerar responsabilidade.
15	E	A titularidade de DH permanece.
16	C	Custódia não elimina dignidade/integridade.

SE SÓ PUDER REVER 8 COISAS

- dever de respeitar × proteger;
- 4 princípios da Lei 13.060;
- 7 princípios do Decreto 12.341;
- arma de fogo = último recurso.

- duas proibições literais de disparo;
- tortura = proibição absoluta;
- investigar + responsabilizar + reparar;
- Estado e agente podem ter responsabilidades distintas.

FONTES E ATUALIZAÇÃO

Matriz: DH RF 01 - Direitos Humanos e Segurança Pública: uso proporcional da força; prevenção da tortura; responsabilidade do agente público. **Banco:** 75 questões, sendo 66 reais e 9 autorais estilo Instituto Avalia. **Fontes normativas conferidas:** Lei 13.060/2014; Decreto 12.341/2024; Convenção contra a Tortura (Decreto 40/1991); Lei 9.455/1997, atualizada pela Lei 15.410/2026. **Material-base:** revisão Reta Final PPRN e materiais didáticos enviados.

LEITURA INTELIGENTE

Tempo estourado? Leia **p. 4-10** e **p. 12**. É o núcleo que entrega mais pontos sem invadir as próximas aulas de DH.